

통 보

1. 제 목 : ㉠㉠요양원 방문 촉탁의 진료지원수당 과세에 관한 사항

2. 관계기관 : ㉠㉠·㉡㉡㉠㉠병원

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단 ㉠㉠병원은 보훈 의료·복지 종합서비스 제공을 통한 적절한 의료 서비스 효과 창출을 위해 ㉠㉠요양원과 ㉠㉠병원의 촉탁의 진료협약을 체결하였고 보훈병원 전문의는 ㉠㉠요양원에 방문하여 촉탁의사(현행 계약의사)로 활동하고 있습니다.

2020년 ㉠㉠㉠㉠병원 종합감사 시 요양원 방문에 따른 협약기관 의사에 대한 진료지원수당을 여비교통비 과목으로 지급하고 있는 것에 대하여 지적하면서 여비로 지급할 근거가 없으므로 여비에 해당하는 금액과의 차액에 대해서는 진료활동 지원액을 지급하기 위한 별도 예산과목을 편성하거나 전문의 실적평가 시 성과를 보상하는 방안 등을 마련하여 촉탁의사 활동에 대한 실질적인 진료지원 방안을 마련하도록 권고하였습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

소득세법 제12조에서 비과세소득으로 실비변상적 급여, 식대 등을 법에 나열하고, 같은 법 제20조제1항에서는 근로소득을 근로를 제공함으로써 받는 봉급·급여·보수·세비·상여·수당과 이와 유사한 성질의 급여로 정하고 있습니다. 따라서 비과세소득에 나열된 것을 제외한 모든 근로제공 대가에 대하여 근로소득에 포함하여 과세하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

감사지적 되었던 ㉡㉡와 ㉠㉠㉠㉠병원에서는 기존에 여비교통비로 지급하던 금액에 대하여 다른 변경사항 없이 차액에 대한 예산구분만을 잡비로 변경하고 ㉠㉠㉠㉠병원은 2020년 7월부터 1회당 여비 #만원, 잡비 #만원을 지급하였고, ㉡㉡㉠㉠병원은 2021년 1월부터 1회당 여비 #만원, 잡비 ##만원을 지급하였습니다.

그런데 촉탁진료로 인한 진료지원수당을 잡비 계정으로 처리하고 ○○○○○ 병원은 2020년 7월부터 2022년 4월까지 #명의 전문의에게 총\$\$\$\$\$\$원, ●●○ 병원은 2021년 1월부터 2022년 4월까지 #명의 전문의에게 총\$\$\$\$\$\$원을 지급하면서 근로소득 과세를 하지 않았습니다.

[표] 전문의 개인별 잡비(진료지원수당) 지원 금액

(단위 : 원)

구 분	대상자	월지금액	총금액	비 고

4. 관계기관 의견 : ○○○○○ 병원에서 감사결과를 수용하고 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ●●○ · ○○○○○ 병원장은

- 잡비로 처리하고 있는 진료지원수당 금액에 대하여 근로소득으로 과세하시기 바랍니다.(통보)